А1-15213

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Невена Спасић Ристић
Обреновићева бр. 23, сп. 2, ст. 3, Ниш
Број предмета: ИИВК 378/22
Идент. бр. предмета: 58-03-00378-22-0232
Дана 16.05.2024. године

Јавни извршитељ Невена Спасић Ристић, именована за подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу, у извршном поступку извршног повериоца **A1 Srbija d.o.o. Beograd,** Београд - Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, МБ 20220023, ПИБ 104704549, број рачуна 265-1110312345678-24 који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.Д. БЕОГРАД, број рачуна 265-1110310003880-96 који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Тамара В. Симић Пајовић, Београд - Савски Венац, Балканска бр.29, против извршног дужника: **Слађана Голубовић,** Ниш - Пантелеј, ул. Илије Бирчанина бр. 22, ЈМБГ 1206971736012, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на основу чланова 23, 258. и 310. Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. Гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017 и 54/2019), доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА одређеног Решењем о извршењу ИИВК 378/22 од 03.06.2022. године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, **у делу потраживања које није престало**, тако што ће извршење спровести за следеће износе:

- износ од **62.046,05** динара на име неизмиреног дела главног дуга са законском затезном каматом почев од **02.06.2022.** године па до коначне исплате,
- као и трошкове извршења у износу од **2.243,28** динара.

и то **ЗАПЛЕНОМ И ПРЕНОСОМ** НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋИХ РАЧУНА извршног дужника **Слађана Голубовић,** на рачун Јавног извршитеља Невене Спасић из Ниша.

II НАЛАЖЕ СЕ Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, да изврши **ЗАПЛЕНУ** новчаних средстава за које је одређено извршење са рачуна извршног дужника, **Слађана Голубовић,** Ниш - Пантелеј, ул. Илије Бирчанина бр. 22, ЈМБГ 1206971736012, број рачуна 150-0031021034617-64 који се води код банке Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, те да изврши **ПРЕНОС** на рачун Јавног извршитеља Невена Спасић Ристић, МБ 64041789, ПИБ 109248406, број рачуна **340-0000013004183-05** код ERSTE BANK А.Д. НОВИ САД са позивом на број предмета ИИВК 378/22 и то редом почев од трошкова поступка, износа камате и износа главног дуга, све до потпуног намирења извршног повериоца, као и да обавести јавног извршитеља о евентуалној немогућности извршења. Приликом спровођења извршења ЗАПЛЕНОМ И ПРЕНОСОМ са рачуна извршног дужника, водити рачуна о ограничењима у спровођењу извршења, које прописује ЗИО (члан 258.) или други принудни прописи. Ако се ради о пленидби зараде или пензије ограничење: пленидбом 1/2 зараде извршног дужника (ако запослени остварује минималну зараду извршење спровести на 1/4 зараде); Извршење на заради или плати, накнади зараде, односно накнади плате која не прелази износ просечне нето зараде према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, може се спровести до 1/3. Извршење на пензији може се спровести до 1/3; извршење на пензији која не прелази износ просечне пензије према последњем објављеном податку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, може се спровести до њене 1/4; извршење на пензији чија висина не прелази најнижи износ пензије може се спровести до њене 1/10.

III Решење о накнади трошкова поступка, јавни извршитељ ће донети накнадно, у складу са чланом 34. ЗИО.

О б р а з л о ж е њ е

Извршни поверилац је дана 02.06.2022. године поднео јавном извршитељу предлог за извршење против извршног дужника ради принудне наплате потраживања по основу извршених комуналних услуга уз који је приложио веродостојну исправу подобну за извршење. Јавни извршитељ је на основу предлога извршног повериоца донео Решење о извршењу ИИВК 378/22 од 03.06.2022. године.

Извршни дужник је уплатио на рачун јавног извршитеља укупно 20.000,00 динара, те је јавни извршитељ за наведени износ умањио укупно дуговање извршног дужника.

На основу Решења о извршењу ИИВК 378/22 од 03.06.2022. године, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца и трошкова извршења, јавни извршитељ је применом одредаба чланова 258. и 310. ЗИО одредио спровођење извршења на средствима са текућег рачуна извршног дужника.

Применом члана 34. ЗИО Јавни извршитељ ће донети Решење о трошковима, а по захтеву извршног повериоца.

Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор
није дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Невена Спасић Ристић